

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 903/2534

นาง ละออง ศรี คง

นาย ทอง ใบ เดช ก้อน

โจทก์

จำนวน

ป.พ.พ. มาตรา 118, มาตรา 653

หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเป็นหลักฐานในการขายฝากที่ดินหาใช่เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินไม่ ฉะนั้นจำเลยจะอ้างว่าสัญญาขายฝากที่ดินที่พิพาทซึ่งจำเลยทำไว้กับโจทก์เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 ไม่ได้ ในเมื่อจำเลยไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมอันเป็นนิติกรรมที่แท้จริงมาแสดงฟังไม่ได้ว่าโจทก์กับจำเลยทำสัญญาขายฝากอำพรางการกู้ยืมเงินกัน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จดทะเบียนขายฝากที่ดินรวม 3 โฉนด ให้แก่โจทก์เมื่อครบกำหนดเวลาไถ่ จำเลยมิได้ทำการไถ่และไม่ยอมออกจากที่ดินที่ขายฝาก ขอบังคับให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินดังกล่าวและห้ามเกี่ยวข้ออีกต่อไป

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ทำสัญญาขายฝากที่ดินตามฟ้องจริงโดยโจทก์ตกลงกับจำเลยว่าทำสัญญาขายฝากไว้เป็นหลักฐานการเป็นหนี้เท่านั้น แต่ขอให้ส่งดอกเบี้ยทุกปี หลังจากทำสัญญาขายฝากแล้วจำเลยยังคงครอบครองที่ดินโดยโจทก์ไม่คิดค่าเช่าแต่อย่างใด ก่อนครบกำหนดเวลาไถ่จำเลยได้ติดต่อขอไถ่คืนกับโจทก์หลายครั้ง แต่โจทก์ผิดผ่อนและประวิงเวลาเรื่อยมาจนพ้นกำหนดเวลาไถ่ โจทก์จะเอาที่ดินเป็น

ของโจทก์ จำเลยไม่ยินยอมและครองครองที่ดินที่ขายฝากตลอดมาจำเลยมีความประสงค์ที่จะไถ่ที่ดินคืนจากโจทก์ การที่โจทก์ฟ้องว่าการกระทำของจำเลยเป็นละเมิดคดีจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง และให้จำเลยไถ่ทรัพย์สินคืนจากโจทก์หากโจทก์ไม่ยินยอมขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 13271, 13272 และ 20164 ตำบลท่าโพ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และห้ามเกี่ยวข้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่จำเลยและโจทก์นำเสนอมาฟังได้เบื้องต้นว่า จำเลยได้ทำหนังสือสัญญาจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาททั้งสามแปลงให้โจทก์ไว้ในราคา 139,600 บาท มีกำหนดเวลา 1 ปี ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 3 และโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 4, 5 และ 6 ตั้งแต่ทำสัญญาขายฝากแล้ว จำเลยได้ครอบครองทำกินในที่ดินที่ขายฝากตลอดมา จนพ้นกำหนดเวลาตามสัญญา จำเลยมิได้ไถ่คืน ปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าจำเลยได้ขอไถ่ที่ดินพิพาททั้งสามแปลงคืนจากโจทก์ภายในกำหนด 1 ปี ตามสัญญาขายฝากแล้วหรือไม่...จึงรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้ใช้สิทธิขอไถ่คืนที่ดินพิพาทแล้ว สำหรับฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์นำคดีมาฟ้องโดยใช้นิติกรรมการขายฝากซึ่งอำพรางนิติกรรมกู้เงินตามฟ้อง แต่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยให้เช่นนั้น เห็นว่าจำเลยได้ให้การไว้ แม้จะไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นไว้โดยตรงก็ตาม แต่จำเลยได้นำสืบให้เห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินโดยโจทก์ยึดที่ดิน

พิพาทไว้เป็นหลักประกันจึงควรวินิจฉัยให้ในชั้นนี้ แต่จำเลยได้นำสืบไว้แต่เพียงว่า จำเลยได้ไปบอกให้โจทก์ทราบว่ายายอภีร์ขุดคลองซื้อที่ดินโดยให้ราคาไร่ละ 20,000 บาท โจทก์บอกว่ายายยังไม่ขายเพราะราคาถูกไปจึงให้เอาที่ดินไว้กับโจทก์ โดยโจทก์จะไม่ยึดที่ดินที่ขายฝากเท่านั้น โดยจำเลยไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันให้เห็นว่าความจริงจำเลยได้กู้เงินโจทก์แล้วมอบโฉนดที่ดินพิพาทให้โจทก์ยึดไว้เป็นหลักประกัน แต่ได้ทำหลักฐานไว้เป็นสัญญาขายฝากอันเป็นการทำนิติกรรมอำพราง ทั้งพยานของจำเลยที่นำสืบมาก็ฟังไม่ได้แล้วว่ายายอภีร์ขุดคลองซื้อที่ดินจากจำเลยดังที่จำเลยอ้าง การที่จะฟังว่าการทำสัญญาขายฝากเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้เงินได้นั้น สิ่งสำคัญจะต้องปรากฏว่าจำเลยกับโจทก์ได้ทำหลักฐานต่อกันไว้ว่า ได้มีการทำสัญญากู้เงินกันจริง แล้วจึงทำสัญญาขายฝากเป็นการอำพรางไว้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าหนังสือสัญญาขายฝากเป็นหลักฐานแห่งการกู้เงินได้นั้นเห็นว่า หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเป็นหลักฐานในการขายฝากที่ดิน หาใช่เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินไม่ ฉะนั้นจำเลยจะอ้างว่าสัญญาขายฝากที่ทำไว้กับโจทก์เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 ไม่ได้ ในเมื่อจำเลยไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมอันเป็นนิติกรรมที่แท้จริงมาแสดงแล้ว ข้ออ้างของจำเลยจึงรับฟังไม่ได้..."

พิพากษายืน.

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาทนั้น ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีมิได้ "หลักฐานแห่งการกู้ยืม" ตามมาตรานี้จะเป็นหนังสืออะไรก็ได้ ข้อสำคัญต้องมีข้อความแสดงถึงคำมูลแห่งการกู้ยืมพอสมควร เอกสารที่ลูกหนี้ทำไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะนำเงินตามจำนวนที่ระบุไว้มาใช้ให้แก่เจ้าหนี้ภายในวัน เดือน ปี ที่กำหนดไว้ ใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1504/2531) สำหรับสัญญาขายฝาก แม้การขายฝากได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าทางนำสืบฟังได้ว่าคู่สัญญามีเจตนาจะผูกพันกันในเรื่องกู้ยืมเงิน สัญญาขายฝากที่ทำไว้ก็เป็นนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 118วรรคสอง ต้องบังคับตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งถ้าเกิน 50 บาทก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ในสัญญาขายฝากย่อมมีข้อความแสดงว่าลูกหนี้ได้รับเงินไปจากเจ้าหนี้ เมื่อตอนทำสัญญาขายฝาก ทั้งลูกหนี้ตกลงว่าจะใช้คืนเมื่อทำการไถ่ทรัพย์สินทำนองเดียวกับการกู้ยืมเงินสัญญาขายฝากจึงเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้ ส่วนทรัพย์สินที่ขายฝากซึ่งลูกหนี้อยอมให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ก็แปลว่าเป็นเพียงประกันการกู้ยืมเงิน เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยในแนวนี้มาแล้วหลายเรื่อง เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 862-863/2520ที่ 3093-3094/2524 และที่ 2329/2529 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การขายฝากนั้นเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่ง หากใช้การกู้ยืมเงินไม่สัญญาขายฝากจะเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้ก็ต่อเมื่อได้ความว่าสัญญาขายฝากได้ทำขึ้นเพื่ออำพรางการกู้ยืมเงินเท่านั้น ฉะนั้น ถ้าเจ้าหนี้จะฟ้องว่าลูกหนี้กู้ยืมเงินไปโดยอ้างสัญญาขายฝากเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม ก็ต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่าสัญญาขายฝากนั้นเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญากู้ยืมเงิน ถ้าเพียงแต่บรรยายว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ไป และได้ทำหนังสือสัญญาขายฝากไว้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน ดังนี้

สัญญาขายฝากก็ยังเป็นสัญญาขายฝาก การกู้ยืมเงินที่โจทก์ฟ้องจึงหาไม่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3010/2525) สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ แม้คำให้การจำเลยจะตั้งประเด็นว่าสัญญาขายฝากเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินก็ตามแต่เมื่อตามพยานหลักฐานไม่อาจฟังได้ว่าการกู้ยืมเงินกันแล้วลำพังสัญญาขายฝากจึงหาอาจเป็นหลักฐานว่ามีการกู้ยืมเงินกันไม่เพราะข้อความในสัญญาขายฝากยอมแสดงว่าคู่สัญญาทำสัญญาขายฝากกันมิใช่ทำสัญญากู้ยืมเงินกัน คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จึงเป็นเรื่องการรับฟังพยานหลักฐาน หาขัดแย้งกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าในกรณีคู่สัญญาทำสัญญาขายฝากอำพรางการกู้ยืมเงินสัญญาขายฝากย่อมเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินแต่อย่างใดไม่. สมบูรณ์ บุญภินนท์.